

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보(시정완료)

【14】

제 목 민사소송 소송비용액 회수업무 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 제x~x호기 어업피해보상 가지급금 회수 소송과 관련하여 채권소멸 시효가 다가오자 20xx년 x월 소멸시효 연장 소송을 진행하여 승소하였고 제x회처리장 건설관련 어업피해보상 소송과 관련하여 x차까지 진행된 소송(20xx. xx. ~ 20xx. xx.)에 승소함에 따라 △△처 * * * * 담당은 위 건에 대한 소송비용액 확정 신청을 하여 [표 1]과 같이 소송비용액 확정을 받고 위 본부 소송 주관 부서인 * * * * 부로 통보하였다.

[표 1] 소송비용액 확정 판결 내용

(단위 : 원)

건 명	대상자	확정금액
제x~x호기 어업피해보상 채권소멸시효 연장	*** 등 x명	
제x회처리장 건설 어업피해보상	*** 등 x명	
합 계		

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「법무업무규정」 제22조(후속조치)에 따르면 법무총괄담당은 소송비용부담의 재판이 확정되거나 집행력을 갖게 된 경우에는 관할 제1심법원에 소송비용액 확정결정 신청을 하여야 한다고 되어 있고 법무총괄담당은 소송비용액 확정결정이 확정되면 그 결과를 주관부서장에게 통보하여 주관부서장은 소송비용의 지급 또는 회수를 위한 조치를 취하여야 하며 전항에도 불구하고 회수할 소송비용이 근소하거나 소송비용의 회수가 사실상 불가능하여 소송비용 회수를 위한 강제집행 절차가 무익한 경우에는 강제집행을 하지 않을 수 있고 이를 결손처리 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 소송 주관부서인 * * * * 부는 소송비용액 회수를 위한 조치를 취하여야 하고 회수 현황을 주기적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 * * * * 부에서 회수해야할 소송비용액의 회수금액을 확인한 결과 감사자료를 요청한 20xx. xx. xx. 기준으로 x원만 회수가 되어 있었고 예비감사가 진행되던 기간 중 x원이 추가로 회수되었으나 [표 2]와 같이 x원은 미회수 상태로 있어 소송비용액 회수가 필요하다.

[표 2] 소송비용액 미회수 현황

(단위 : 원)

건 명	확정금액	회수금액	미회수 금액
제x~x호기 어업피해보상 채권소멸시효 연장			
제x회처리장 건설 어업피해보상			
합 계			

관계부서 의견

이에 대하여 * * * * 부는 소송비용액 회수 관리가 미흡하였음을 인정하였고, 회수 현황을 주기적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 소송비용액 중 미회수한 금액은 조속한 시일 내 회수하시기 바라며, (시정)

② 소송비용액 회수 금액 중 x원은 회수가 완료되어 일부 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]